

# UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



## Resolución Directoral N°.....002899.....

Tocache, 08 NOV 2024

### VISTO:

- El Oficio N° 026-2024-SITUGEL/SG, del 31 de julio del 2024, con la sumilla: "Solicitud de Restaurar Atención del Convenio Colectivo pactado por la UGEL Tocache y el Sindicato de Trabajadores de la UGEL Tocache -SITUGEL", presentado por dicho gremio sindical con fecha 13 de julio del 2023.
- El escrito con la sumilla: "Solicito Inmediata Restitución y Entrega de Vales de Apoyo Alimentario de conformidad a los Acuerdos suscritos en Negociación Colectiva 2023, de fecha 02 de setiembre del 2024, peticionada por Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache - SITUGEL, ingresado con VIR-2024027215.
- El Informe Legal N° 0001-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ, de fecha 30 de octubre del 2024, emitido por el Asesor Jurídico de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache.

### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en su numeral 14.1 establece que, "Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora"; en concordancia con ello, su numeral 14.2.4 refiere como uno de los vicios no trascendentes, el siguiente: "Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio".

Que, con relación a la conservación del acto administrativo, Morón Urbina (2019) señala que<sup>1</sup>: "La conservación es la figura considerada en el TUO de la Ley N° 27444, para permitir perfeccionar las decisiones de las autoridades – respaldadas en la presunción de validez-afectadas por vicios no trascendentes, sin tener que anularlo o dejarlos sin efecto. A diferencia de la institución de la nulidad, **i)** La conservación sirve para perfeccionar la validez de un acto nacido imperfecto, mientras la nulidad priva de validez al acto administrativo imperfecto; **ii)** La nulidad se encuentra reservada para aquellos supuestos de vicios

<sup>1</sup> Juan Carlos Morón Urbina. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Tomo I. 14° Edición. Editorial Gaceta Jurídica. Lima Mayo 2019, págs. 271-273.



*transcendentes; mientras que la procedencia de la conservación se funda contrariamente en la no transcendencia del vicio incurrido; y **iii)** La nulidad valora la pureza de los elementos*

*de la generación del acto administrativo, mientras que la conservación privilegia el factor eficacia de la actuación administrativa (...).*

Que, asimismo, destaca que, "(...) de este modo, la conservación permite a la entidad mantener la vigencia de un acto viciado, solamente, mediante la emisión de un nuevo acto de enmienda, que con eficacia retroactiva satisfaga el requisito de validez inobservado, sin perder vigencia en ningún momento la decisión inicial (...) para ello, el legislador ha realizado un análisis de costo beneficio, entre favorecer la cultura de la formalidad que indicaría la necesidad de declarar la nulidad de un acto viciado, para luego tener que resolver nuevamente la misma materia, y por el otro, admitir la subsanabilidad, enmienda o corrección del vicio no determinante de la nulidad, cuando se aprecie objetivamente que, de no haberse producido el vicio, el contenido de la decisión sería la misma. Obviamente, se tratará necesariamente de una inferencia suficientemente fundada, ya que la evidencia contundente que la decisión sería la misma, solo se producirá con la dación del acto de enmienda".



Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 28°, establece que el Estado, reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, y cautela su ejercicio democrático garantizando la libertad sindical, fomentando la negociación colectiva y promoviendo formas de solución pacífica de los conflictos laborales, entre otros.



Que, teniendo en cuenta los antecedentes normativos y doctrinarios precedentes, se tiene que en el marco de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, y los Lineamientos para su implementación, aprobado por D.S. N° 008-2022-PCM, con fecha 13 de julio del 2023, se suscribió el Acta de Convenio Colectivo 2023, entre la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y el Sindicato de Trabajadores de la UGEL Tocache – SITUGEL, a través de sus representantes designados, siendo materia del único acuerdo, el de brindar apoyo alimentario a todos los servidores públicos comprendidos en el régimen laboral N° 276 y D.L. 0157, de la sede administrativa de la UGEL Tocache, agremiados a dicho sindicato, que dicho convenio tendrá vigencia desde el mes de marzo del 2023, fijándose el monto de la suma de S/ 300.00 soles mensuales para cada trabajador, mediante la entrega de vales de consumo de alimentos de primera necesidad, debiéndose regir dicho convenio de acuerdo a la Directiva que establece el Comité de Bienestar Social, que será aprobado dentro del Plan Anual de Actividades de bienestar Social y será incluido en el POI, y por último que dicho convenio tendrá fecha indeterminada, siempre y cuando la entidad cuente con disponibilidad presupuestal.



Que, el indicado convenio se estuvo cumpliendo hasta el mes de mayo del 2024, sin embargo, se ha advertido la existencia de un vicio del acto administrativo [defecto o falta que afecta la validez o eficacia de un acto administrativo y que impide su ejecución o subsistencia], que se habría presentado en el procedimiento del convenio colectivo suscrito entre la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, y el gremio sindical SITUGEL, en cuanto a que la comisión negociadora no contaría con la respectiva acreditación por parte de la autoridad competente, es decir, la comisión negociadora del convenio colectivo no habría sido conformada mediante acto resolutivo, esta sería la única falta, defecto u omisión de un acto propio del procedimiento en mención, pues de la revisión de los actuados se puede advertir la existencia de todos los demás actos necesarios para su celebración, como: **i)** Solicitud del Sindicato Único de Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, de incorporación de Proyecto de Negociación Colectiva al Modulo, de fecha 22 de diciembre del 2022, **ii)** Proyecto de Negociación Colectiva, **iii)** Memorando N° 1968-GRSM-DRE/DO.OOUE3303/JEF, del 27 de diciembre del 2022, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad de Ejecutora 303 Alto Huallaga, ordena al Especialista de



Recursos Humanos se incorpore el Proyecto de Negociación Colectiva presentado por SITUGEL al Módulo de Negociación Colectiva del MEF, **iv)** Oficio N° 004-2023-SITUGEL-T/SG, del 15 de enero del 2023, presentado por SITUGEL, remitiendo los nombres de sus integrantes que van a participar en la negociación colectiva, **v)** Memorando Múltiple N° 007-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, del 09 de febrero del 2023, suscrito por el Director de la UGEL Tocache, mediante la cual se le designa al Jefe de Operaciones, al Responsable de Recursos Humanos, al Especialista de Finanzas y al Especialista de Planificación para que conformen la Comisión para Convenio Colectivo, conjuntamente con los representantes de la SITUGEL, a quienes se señala sus nombres y cargos que representan, **vi)** Acta de Instalación de la Comisión Negociadora, de fecha 22 de junio del 2023, suscrito por los representantes de la UGEL Tocache, y del SITUGEL, donde se acredita a sus responsables y se da lectura al proyecto del convenio, que era el de la petición del bono por alimentos, **vii)** Acta de Convenio Colectivo, del 13 de julio del 2023, y **viii)** Informe N° 117-2023-GRSM/DRE-UGELT-T/AGI-PRESUPUESTO, del 31 de julio del 2023, suscrito por la Oficina de Presupuesto donde concluye la disponibilidad presupuestal, para el cumplimiento de dicho convenio.

Que, si bien es cierto, en ninguna norma se señala que la conformación de la los integrantes de la comisión negociadora del convenio colectivo debe ser mediante una resolución, sin embargo de lo dispuesto en el numeral 12.2 del artículo 12° del Lineamientos para la Implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, se desprende que este tiene que realizarse mediante un acto resolutivo, cuando señala: *"En el acto que se dispone la conformación de la Representación Empleadora (...)"*, lo cual no se habría emitido en dicho procedimiento de negociación colectiva, solo el titular de pliego de aquel entonces, Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, expidió el Memorando Múltiple N° 007-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, del 09 de febrero del 2023, mediante la cual se designa a los representantes de la UGEL Tocache que la van a conformar, pero también se señaló a los integrantes del SITUGEL, ambos en forma nominativa, es decir con sus nombres y cargos, por consiguiente este es un acto administrativo, que si bien es cierto no guarda la formalidad de una resolución, sin embargo, mediante ella se advierte que las partes negociadoras reconocen a los integrantes que conformarían la comisión negociadora del convenio colectivo, siendo este el espíritu de la emisión de la misma.

Que, ahora bien, conforme lo tenemos expuesto en líneas precedentes, el artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, establece que, cuando el vicio del acto administrativo, por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente prevalece la conservación del acto y se procede a su enmienda por la propia autoridad emisora; así también en su numeral 14.2.4, se señala que son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes cuando se concluya indubitadamente y de cualquier modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido de no haberse producido el vicio.

Que, en ese sentido, mediante el acto administrativo de fecha 09 de febrero del 2023, contenido en el Memorando Múltiple N° 007-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, el Director de la UGEL Tocache, designó a los funcionarios que van a conformar, en representación de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo a celebrarse con el SITUGEL, así también en dicho documento se consigna el nombre de los representantes de dicho gremio sindical, señalándose expresamente sus nombres y apellidos, y los respectivos cargos que tienen en su respectiva entidad; por lo que si bien es cierto el memorando no reúne las mismas formalidades para su validez de una resolución, sin embargo en ella se encontraba contenido el real objeto de su emisión, como es la conformación de la comisión negociadora del convenio colectivo, por lo que no resulta atendible la declaración de nulidad, sino por el contrario, conforme se encuentra postulado líneas arriba, la conservación permite a la entidad mantener la vigencia de un acto viciado, solamente, mediante la emisión de un nuevo acto de enmienda, que con eficacia retroactiva satisfaga el requisito de validez inobservado, sin perder vigencia en ningún momento la decisión inicial, en tal sentido amerita la emisión de la presente resolución.





Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Educación N° 28044, Ley de la Reforma Magisterial N° 29444 y su Reglamento, y del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- ENMIENDA:** Disponer, con eficacia desde el 09 de febrero del 2023, la conformación de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo, a suscribirse en el año 2023, entre la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y el Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache – SITUGEL, que estuvo contenido en el Memorando Múltiple N° 007-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, del 09 de febrero del 2023, lo cual no modifica sustancialmente dicho acto de conformación si hubiera sido emitido a través de una resolución, en tal sentido se dispone su conservación, acorde a lo establecido en el artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en consecuencia, regularizando el acto administrativo que corresponde se procede a:

- 1.1 **CONFORMAR** la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo entre la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y el Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache – SITUGEL, año 2023, el cual estará conformado de la siguiente forma:

**Por la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache:**

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Valles Gonzales, Jhony Eysten  | Jefe de Administración          |
| 2. Yantas Alvino, Silvia Vanesa   | Responsable de Recursos Humanos |
| 3. Germany Pérez, Elina           | Especialista de Finanzas        |
| 4. Ortiz Mosquera, Renzo Baltazar | Especialista de Planificación   |

**Por el Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache - SITUGEL:**

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Silva Germany, Rosa Clotilde     | Secretaria General             |
| 2. Rosales Fernández, Hilda Luz     | Secretaria de Economía         |
| 3. Espinoza Medina, Yaquelin Lilian | Sub Secretaria                 |
| 4. Solsol Delgado, Delly            | Secretaria de Defensa          |
| 5. Arevalo Germany, María Luisa     | Secretaria de Actas y Archivos |
| 6. Jaramillo Aliaga, Cira Guadalupe | Secretaria de Deportes         |

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE** lo resuelto en la presente resolución de conformidad a lo establecido en el artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, a las áreas competentes y al Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache - SITUGEL.



Regístrese y Comuníquese

*[Firma manuscrita]*

Dra. ISELA SIERRALTA PINEDO  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA  
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL  
JLAQ/AJ  
EATR/JA  
GTR/RGRR.HH.